

ARBEITSVERTRAG — ARBEG

(ARBEITNEHMERFINDUNGEN, CLEAN BASELINE, IP FOCUS)

Dieser Arbeitsvertrag (nachfolgend „Vertrag“) wird zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer mit Wirkung zum Eintrittsdatum geschlossen. Der Arbeitgeber ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Stuttgart, Baden-Württemberg. Der Vertrag regelt die Rechte an Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschlägen des Arbeitnehmers nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG).

1. **Kündigungsfristen.** Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Parteien unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen des § 622 BGB ordentlich gekündigt werden.
2. **Vergütung.** Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Bruttovergütung in der in Anlage A vereinbarten Höhe.
3. **Urlaub.** Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen Jahresurlaub von dreißig (30) Arbeitstagen bei einer Fünf-Tage-Woche, zuzüglich der gesetzlichen Feiertage am Betriebsort.
4. **Außerordentliche Kündigung.** Das Recht zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 BGB bleibt unberührt.
5. **Erfindungen und Verbesserungsvorschläge.** Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, alle Dienstervfindungen gemäß § 4 Abs. 1 ArbEG, die er während der Dauer des Arbeitsverhältnisses macht, dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich zu melden. Der Arbeitgeber ist berechtigt, Dienstervfindungen innerhalb von vier (4) Monaten nach Zugang der Meldung uneingeschränkt in Anspruch zu nehmen oder sie freizugeben (§ 6 Abs. 1 ArbEG). Bei Inanspruchnahme der Dienstervfindung durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine angemessene Vergütung gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG; die Vergütung wird nach den Grundsätzen des § 15 ArbEG unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung, der Aufgabenstellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie des Anteils des Unternehmens am Zustandekommen der Erfindung berechnet. Freie Erfindungen des Arbeitnehmers, die nicht unter § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ArbEG fallen, sind ebenfalls unverzüglich zu melden (§ 18 Abs. 1 ArbEG).
6. **Arbeitszeit.** Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt vierzig (40) Stunden, verteilt auf fünf (5) Werktagen von Montag bis Freitag, gemäß § 3 ArbZG.
7. **Probezeit.** Die ersten sechs (6) Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien mit einer Frist von zwei (2) Wochen gekündigt werden, gemäß § 622 Abs. 3 BGB.
8. **Verschwiegenheit; Fortbestand.** Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers während und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geheim zu halten. Die Verpflichtung besteht für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.